

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Ultraje Público ao Pudor (arts. 233 a 234 do CP)

Temos 2 crimes:

Ato obsceno

Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

É o triste e comum caso da exposição e manipulação da genitália em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público.

Urinar em público configura?

Segundo a doutrina e a jurisprudência devemos considerar as circunstâncias do ato de urinar em público. Se for durante a madrugada, sem pessoas por perto, não haveria crime. Entretanto, se houve alguém por perto, ou for a luz do dia, caracterizaria o crime. Enfim, há polêmica quanto ao assunto.

De qualquer, sem dúvida, *o ato de urinar em lugar público com exibição do pênis* PODE constituir, em tese, ato obsceno, na figura típica do art. 233 do Código Penal.

Por fim, vamos conhecer o último crime:

Escrito ou objeto obsceno

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem:

I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.

DISPOSIÇÕES GERAIS

São regras aplicadas a todos crimes contra a DIGNIDADE SEXUAL.

AUMENTO DE PENA:

- de metade, se do crime resultar gravidez.
- de um sexto até a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.

Os processos em que se apuram tais crimes correrão em **SEGREDO DE JUSTIÇA**.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
